

통 보(우수사례)

1. 제 목 : 내규 규제영향평가 시행을 통한 효과적인 규제정비 근거 마련
2. 소관부점 : 법규실
3. 내 용 :

가. 업무개요

법규실은 정부에서 모든 공공기관에 도입을 요청한 「포괄적 네거티브 규제전환」, 「정부 규제입증책임제」 등 내규 규제혁신 업무를 수행하고 있다.

나. 업무 처리 경과

현 정부는 2017년 출범 후 국민과 기업의 자유로운 경영과 투자활동을 촉진하고, 이를 통해 국가의 경제 활력을 제고하기 위하여, 규제혁신의 새로운 패러다임으로 「포괄적 네거티브 규제전환」을 제시¹⁾하였고

이에 더하여 공직자가 규제존치 필요성을 입증하고, 입증이 어려운 경우 민간위원 중심으로 구성된 규제입증위원회를 통하여 해당 규제를 개선하는 「정부 규제입증책임제」의 도입·확대를 전 공공부문에 추진하고 있다.

1) 「문재인정부 규제개혁 추진방향(’17.9.17, 국정현안점검조정회의)」

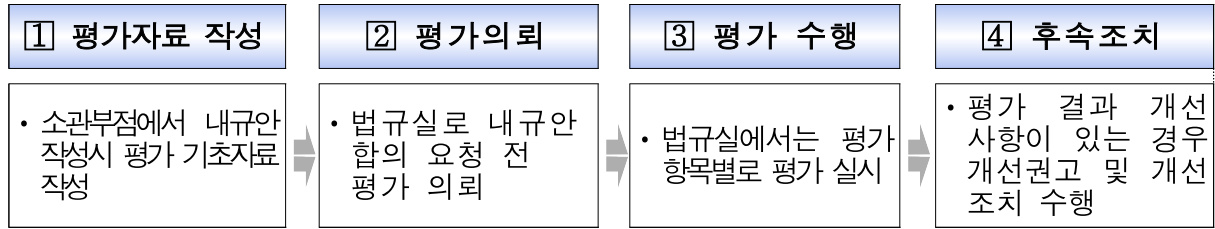
이에 법규실에서는 「정부 규제입증책임제」의 시행을 위하여, ‘내규 규제혁신 위원회’를 구성하고, 공사 내규에서 가계·기업·국유재산·공공개발 등 대민 관련 규정 중 규제요인이 있는 내규 40건을 대상으로 규제 필요성 등을 심사하고, 일부 불합리한 규제 요인이 있는 내규를 개선하였으며, 이를 지속적으로 시행할 예정이다.²⁾

다만, 「정부 규제입증책임제」는 현재 시행 중인 내규에 대해서 사후적으로 규제 필요성 등을 심사하는 제도로써, 새로이 내규를 제정하거나 개정하는 경우에는 내규안의 심사 단계에서 규제 필요성 등을 고려하지 않게 되어, 전체적으로 규제혁신의 실효성이 떨어진다는 문제점이 나타났다.

이에 법규실에서는 새로이 내규를 제정하거나 개정하는 경우에도 선제적으로 「포괄적 네거티브 규제」, 「정부 규제입증책임제」 등 규제혁신의 시각에서 내규를 평가함으로써, 효과적으로 규제를 정비할 수 있도록 「내규 규제영향평가」 제도의 도입을 적극적으로 추진하였고, 동 제도의 원활한 시행을 위하여 「내규관리규정」(2020-23차 이사회) 및 「내규관리세칙」을 개정하여 근거 규정, 평가절차 및 방법 등 세부 사항을 마련하였다.

동 제도 시행으로 내규 소관부점에서는 내규안 작성 시 조문별로 6개 항목에 대하여 자체적으로 규제 필요성 등을 검토하고, 법규실은 내규안 심사과정에서 이를 확인하여 불필요한 규제가 발생하지 않도록 예방할 수 있게 되었다.

2) 위원회 규제심사 : 제1차('20.12월, 내규 17건), 제2차('21.6월, 내규 17건)



또한 조직의 설치·운영 등 공사 내부 사항과 관련된 내규는 평가에서 제외할 수 있도록 하고, 부패영향평가와 규제영향평가 절차를 함께 진행할 수 있도록 하여 소관부점의 부담을 덜 수 있도록 조치하였다.

다. 실적 또는 성과

법규실은 금년 내규 심사 시 「△△△△△△ △△업무 요강」 등 총 6건의 내규에 대해 「내규 규제영향평가」를 시행하여, 규제의 필요성과 정도, 네거티브 규제 등을 심사하여 효과적인 규제정비에 기여하였다.

또한 내규에 대한 규제영향평가는 공공기관 중에서 매우 선도적인 조치로서 타 공공기관에도 모범사례가 될 것으로 기대된다.

4. 조치할 사항

법규실장은 「내규 규제영향평가」를 도입하여 「정부 규제입증책임제」를 통한 규제혁신의 실효성 제고에 기여한 공사법무팀을 격려하고, 해당 업무 사례를 전 부점에 전파하시기 바랍니다.(통보)